

1500656-40.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... do delito de associação para o tráfico de drogas.

Ali chegando referidos policiais foram atendidos por MÉLLANEY e deram início às buscas no imóvel, tendo encontrado no guarda-roupas uma pistola calibre 380, desmuniçada, com numeração raspada; dois carregadores sobressalentes; uma caixa com cinquenta munições intactas do calibre 380; dois aparelhos de telefonia celular e alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500656-40.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500656-40.2021.8.26.0617 Controle: 2021/000853

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÉLLANEY ROCHA ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MÉLLANEY ROCHA ANDRADE, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 04 de maio de 2021, por volta das 06h30min, na Rua José Jorge Abrahão, 70, bloco 02, apto 203, Vila Branca, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, possuía uma arma de fogo consistente em uma pistola calibre 380 desmuniçada, com numeração raspada, bem como dois carregadores sobressalentes e uma caixa com 50 munições intactas do calibre 380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo de fls.74/81).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos visando cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos 1501844-10.2020.8.26.0292, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, eis que pendia contra a ora denunciada suspeitas acerca da participação do delito de associação para o tráfico de drogas.

Ali chegando referidos policiais foram atendidos por MÉLLANEY e deram início às buscas no imóvel, tendo encontrado no guarda-roupas uma pistola calibre 380, desmuniçada, com numeração raspada; dois carregadores sobressalentes; uma caixa

com cinquenta munições intactas do calibre 380; dois aparelhos de telefonia celular e alguns cartões bancários no nome de MÉLLANEY.

Assim efetuou-se a prisão em flagrante da denunciada, que no Distrito Policial acabou por confirmar que a arma e as munições eram de sua propriedade, tendo adquirido a pistola pela quantia de R\$ 4500,00 reais de pessoa desconhecida (fls. 04).

Foi concedida liberdade provisória (fls. 22/24).

Recebida a denúncia (fls. 89/90). A acusada foi citada (fls. 157) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/120). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 125/128).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado a ré.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões por intermédio de alegações orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo da arma, que atestou sua potencialidade ofensiva, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, a ré MÉLLANEY ROCHA ANDRADE confessou a propriedade da arma. Em juízo, disse que estava guardando a arma e munições em casa porque sua mãe " estava com pressentimentos ruins " e como seu pai foi assassinado acabou comprando a arma e as cinquenta munições para sua segurança. Negou que a arma e as munições pertencessem ao seu companheiro. Narrou que nunca foi processada criminalmente anteriormente a estes fatos.

A testemunha DOUGLAS VINÍCIUS DE LIMA FERRAZ, policial civil, disse que em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigações de tráfico de drogas se deslocaram até o endereço declinado na denúncia e juntamente com uma policial feminina iniciaram a busca e a própria ré indicou o local onde guardava as armas e as munições. Disse que durante a abordagem a acusada teria indicado que a propriedade da arma era de seu marido mas, em solo policial assumiu a posse e propriedade das munições e da arma. Disse que no momento da abordagem a ré estava sozinha com o filho no imóvel. Disse que a ré vive maritalmente com pessoa sabidamente envolvida com o tráfico de drogas e que atualmente cumpre pena em unidade prisional em regime semiaberto. A testemunha PATRICIA APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS, policial civil, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu. Veja: em que pese as alegações da d. defesa, no sentido da fragilidade do conjunto probatório, apta a ensejar a absolvição do acusado.

A ré confessou as imputações, esclarecendo que havia adquirido a arma pela quantia de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo a ré, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma, bem como estar ela com o número de série suprimido (fls. 75/81).

Por fim, não se acolhe a tese defensiva no sentido de reconhecer-se o estado de necessidade, porque a ré estaria correndo risco de vida em razão do "pressentimento de sua mãe". Isso porque as supostas ameaças não foram minimamente comprovadas nos autos, afastando um dos requisitos exigidos no art. 24 do Código Penal, qual seja, o perigo atual. Demais disso, caberia à ré, se ameaçado estivesse sendo, procurar os meios legítimos de proteção, socorrendo-se do apoio das Polícias Civil e Militar, existentes para resguardar a paz pública e reprimir crimes. Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição da ré.

Dessa feita, explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O conjunto probatório produzido é coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório.

Evidenciada a prática do delito, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que a ré não ostenta

apontamentos criminais. Embora registre apontamentos infracionais, é primária. Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal:

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota. reconheço a confissão espontânea, todavia, anoto que a aludida atenuante não produzirá efeitos abaixo do patamar mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva. O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada à Ré não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser pago em favor de uma entidade beneficente desta comarca a ser definida pelo juízo das Execuções Criminais, atendendo-se, ainda, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva imposta em privativa de liberdade, o regime prisional será o já fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO MÉLLANEY ROCHA ANDRADE à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo, como incursa no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser pago em favor de uma entidade beneficente desta comarca a ser definida pelo juízo das execuções.

Faculto o apelo em liberdade. Incompatível com a substituição da pena e com a fixação de regime aberto o recolhimento ao cárcere como pressuposto de admissibilidade do recurso, anotando-se que estão ausentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas por em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo às anotações pertinentes.

P.R.I.C.

Jacarei, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA